

0015113-58.2011.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, 03 (três) anos de reclusão pelo crime de associação para a prática do tráfico, e à 03 (três) anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Os crimes foram cometidos em concurso material, e o cálculo do prazo prescricional é feito sobre a pena de cada um, nos termos do artigo 119 do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0015113-58.2011.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0015113-58.2011.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 26 /2011 - DEIC - 1ª Del.

Roubos - DISCCPA, 18/2011 - DEIC - 1ª Del. Roubos - DISCCPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREI OLIVEIRA DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

BRUNO FERREIRA LINO DA SILVA, qualificado nos autos, após devidamente processado, foi condenado, em sentença proferida em 31 de outubro de 2011 (fls. 463/469), como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n. 10.826/03, c.c. artigo 65, inciso I, do Código Penal às penas de 03 (três) anos de reclusão, iniciando seu cumprimento em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Tendo o Ministério Público recorrido da referida sentença, o Acórdão de fls. 684/701, publicado em 12 de março de 2013, condenou o réu, definitivamente, como incurso nos artigos 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e no artigo 35, também da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Quanto ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, mantel -se a condenação à pena de 03 (três) anos de reclusão, e

ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. O regime inicial imposto para o início de cumprimento de pena foi o fechado.

O Acórdão condenatório transitou em julgado em 10 de novembro de 2014.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, causa de extinção da punibilidade.

O réu foi condenado definitivamente às penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, 03 (três) anos de reclusão pelo crime de associação para a prática do tráfico, e à 03 (três) anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Os crimes foram cometidos em concurso material, e o cálculo do prazo prescricional é feito sobre a pena de cada um, nos termos do artigo 119 do Código Penal.

Assim, nos termos do 109, incisos III e IV, do Código Penal, penas iguais ou superiores a 04 (quatro) anos que não superem 08 (oito) anos, possuem prazo prescricional de 12 (doze) anos, já as penas superiores a 02 (dois) anos que não superem 04 (quatro) anos, possuem prazo prescricional correspondente a 08 (oito) anos.

Considerando, ainda, que o réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos (fls. 64), o prazo prescricional, nos termos do artigo 115 do Código Penal, é reduzido pela metade, resultando em prazo prescricional correspondente a 06 (seis) anos para o crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, e de 04 (quatro) anos para os crimes previstos no artigo 35, também da Lei 11.343/06, e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

De acordo com o artigo 117, inciso IV, do Código Penal, o acórdão condenatório de fls. 311/320, publicado em 24 de fevereiro de 2017, interrompeu o prazo prescricional.

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre a data de publicação do acórdão condenatório até a data de hoje, verifica-se o decurso do prazo prescricional para pretensão executória.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de BRUNO FERREIRA LINO DA SILVA, na forma dos artigos 109, inciso V, c.c. 107, incisos III e IV e 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Quanto aos réus ANDREI OLIVEIRA DA SILVA, JOÃO GABRIEL MIRANDA GUIMARÃES E EDSON WANDER GONÇALVES MANGABEIRA:

1) Com o trânsito em julgado do v. Acórdão, aditem-se as Guias de Recolhimento Provisórias, TORNANDO-AS DEFINITIVAS.

2) Expeçam-se as comunicações de praxe.

3) Nos termos do PROVIMENTO CG Nº 05/2022 e a nova redação dos artigos 479, 479-A e parágrafos, 480 e parágrafos, parágrafos primeiro e terceiro do artigo 538-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, expeça-se certidão de sentença. Após, abra-se vista ao Ministério Público.

4) Tendo sido o réu JOÃO GABRIEL MIRANDA GUIMARÃES assistido pela Defensoria Pública, entendo não ser a hipótese de incidência da taxa judiciária.

5) Intime-se os réus ANDREI OLIVEIRA DA SILVA E EDSON WANDER GONÇALVES MANGABEIRA para o pagamento da taxa judiciária devida, no prazo de 60 (sessenta) dias, devendo ser observado pela serventia eventual gratuidade concedida, o que dispensa tal intimação, procedendo-se na forma prevista no art. 1098 das NSCGJ.

6) Autorizo a incineração da droga e decreto o perdimento do dinheiro apreendidos em favor do FUNAD.

7) No caso de telefones celulares, se não houver restituição, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X).

Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição.

8) Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo falecido.

9) Ultimadas as providências, realizada a atualização do histórico de partes, encerradas todas as pendências e feitas as comunicações de praxe, inclusive encaminhando-se os ofícios via e mail, comprovando-se, arquivem-se os autos, inserindo-se na movimentação - Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação.

10) Caso comunicada a extinção das penas aplicadas pelo Juízo das Execuções Criminais deverá a serventia alterar a movimentação para Cód. 61615- Arquivado Definitivamente.

Servirá o presente como ofício.

P. I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito